문서번호	경제정책관-7616
등록일자	2023. 10. 5.
결재일자	2023. 10. 5.
공개구분	비공개(5)

주무관	금융지원팀장	경제정책관	경제국장	경제부시장
공병성	서미영	서정혜	안중곤	전결 2023. 10. 5. **이종화**
협조				

'23 대구사랑상품권 「대구로페이」 운영 사업 변경계획

□ 추진근거

- 2023년 지역사랑상품권 발행지원 사업 종합지침(행안부, '23.2.22.)
- 대구사랑상품권 이용 활성화에 관한 조례

□ 변경사항

- 대구사랑상품권 실물카드 발급 확대

  * **(대상)** 14~64세 장애인등록자(대구 57,223명, '23. 6월기준)

- 대구사랑상품권 가맹점 등록 기준 변경 : **연매출 30억원 이하**

  * **(등록)** 연매출 30억원 이하 사업장만 가맹점 등록 가능

  * **(취소)** 기존 가맹점 등록업체 중 30억원 초과 사업장은 등록 취소(530개소)

□ 향후계획

- 대구사랑상품권 변경사항 홍보 : 10. 10.
- 가맹점 등록 취소 사전통지 : 10. 11.
- 가맹점 등록 취소 홈페이지 공고 : 10. 25.
- 연매출액 30억원 초과 가맹점 등록 취소 : 10. 25.

DAEGU

대구광역시
DAEGU METROPOLITAN CITY
(경제정책관)

- 지역사랑상품권 발행지원 종합지침 변경에 따른 -

'23 대구사랑상품권 「대구로페이」 운영 사업 변경계획

대구사랑상품권「대구로페이」운영과 관련하여 디지털 약자 대책 강화를 위한 실물카드 발급 확대와 행정안전부 2023년 지역사랑상품권 발행지원 사업 종합지침에 따라 사용처를 **연매출 30억원이하 업체**만 가맹점으로 등록하여 사용토록 개편하고자 함

Ⅰ 추진근거

○ 2023년 지역사랑상품권 발행지원 사업 종합지침(행안부, '23.2.22.)

– 미 이행시 행안부 국고보조금 환수 등 강력제재 조치 예고(8.24)

○ 대구사랑상품권 이용 활성화에 관한 조례

Ⅱ 대구사랑상품권 개요

○ **(상품권명)** 대구로페이

○ **(발행목적)** 시민생활종합플랫폼「대구로」활성화 및 지역자본의 역외 유출 방지를 통한 소상공인 매출증대

○ **(발행형태)** 모바일 '앱' 충전식 선불카드

※ 65세이상 희망자에 한하여 실물카드 발급

○ **(지원사항)** 월 사용액의 7% 할인 및 결제수수료 지원

① (사용자) 월 50만원 한도, 사용액의 7%(국비 2, 시비 5) 선할인

※ 예시) 465,000원으로 대구로페이 500,000원 충전

② (가맹점) 연매출 10억원이하 가맹점 상품권 결제수수료 지원

※ 가맹점의 연매출에 따라 0.25~1%(최대 1%) 전액 지원

○ **(사 용 처)** 대구로앱 및 사업장 현장결제 70,463개소(BC가맹점수)

○ **(운영대행)** 대구은행

○ **(예 산 액)** 46,756백만원(국비 11,420, 시비 35,336)

※ 발행규모 6,310억원 효과 창출

Ⅲ 변경추진사항

1 대구사랑상품권 실물카드 발급 확대

○ **(근거)** 시각장애인협회 실물카드 발급 요청('23. 9. 7.)

○ **(대상)** 14~64세 장애인등록자

※ 대구시 장애인등록자(130,694명) 중 대상자 57,223명('23. 6월말 기준)

○ **(사유)** 장애인의 중·경증 판단은 의료기관 및 국민연금공단 판단사항으로, 지역사랑상품권은 소상공인의 매출증대가 목적임에 따라 실물카드 발급은 장애인 등록자 전체를 대상

2 대구사랑상품권 가맹점 등록 기준 변경 : 연매출 30억원 이하

○ **(등록) 연매출 30억원 이하 사업장**만 가맹점 등록 가능

- 매출정보가 없는 신규 가맹점은 우선 등록 후 사후조치
- 정책발행 상품권은 연매출 30억원 기준 미적용
- 로컬푸드직매장 등 비영리·공익적 성격의 플랫폼 사업장
- 민간 농자재 판매소와 경합하지 않는 농협 농자재판매소

○ **(취소)** 기존 등록가맹점 등록업체 중 30억원 초과 사업장은 등록 취소

- (대상) 16,574업체 중 530개소 ※ 사용제한 가맹점 현황 별첨1
- (유형) 주유소(81), 편의점(50), 음식점(43), 의료기관(40), 학원(40), 기타(276)

○ **(추진일정)** 10월말까지 완료 ※행정절차법 적용

등록취소 사전통지(21조)	→	청문생략(22조)	→	의견제출(27조)	→	등록취소 결정통지 및 공고
‣ 의견제출기간 (10일이상)		‣ 청문을 하는경우 (행정청이필요인정, 인허가취소, 신분자격박탈, 설립허가취소) ※(공청회) 안전, 환경		‣ 기한까지 의견제출을 하지 아니할 경우 의견이 없는 것으로 봄		‣ 행안부지침(30억초과 가맹점 취소) ‣ 행정심판 및 행정소송 절차안내
10. 11.		(불필요)		10. 23.까지		10 25.

Ⅳ 홍보추진

❍ **(내용)** 사용처 제한, 장애인 실물카드 발급, 시행일 등

– **(온라인)** 대구시정 SNS홍보 매체, 시청 홈페이지 등

– **(오프라인)** 시정소식지, 언론보도 등

❍ **(대구은행)** ATM기 안내자막, IM# 팝업홍보

※ 안내문구 예시

> 대구로페이 등록가맹점 기준이 변경되었습니다.
> – 연매출 30억원 이하 가맹점만 등록 가능

❍ 연 1회 정기 점검 실시

– 매년 7월말 기준으로 가맹점 매출확인 후 등록가맹점 정비

Ⅴ 행정사항

❍ 대구사랑상품권 변경사항 홍보 : 10. 10.

❍ 가맹점 등록 취소 사전통지 : 10. 11.

❍ 가맹점 등록 취소 홈페이지 공고 : 10. 25.

❍ 연매출액 30억원 초과 가맹점 등록 취소 : 10. 25.

- (행정처분 불복시) 행정심판·행정소송 등 대응

※ 행정심판(신속간편, 위법성 · 부당성 · 합목적성 등을 판단하는 권익구제제도)
행정소송(행정기관구속법적효력, 위법성판단)

참고1 **등록취소 가맹점 현황**

연번	업 종	등록 가맹점 수	매출 30억 이상 가맹점 수
1	주유소/충전소	125	81
2	편의점	3,905	50
3	음식점	1,363	43
4	병의원	847	40
5	학원/교육	1,735	40
6	수퍼마켓	377	39
7	약국	372	24
8	정육/농축수산	570	17
9	헬스크럽	208	14
10	농축협직영매장	11	11
11	기타	7,061	171
계		16,574	530

참고2 **장애인 등록현황**

2023. 6. 30. 기준 (단위 : 명)

구 분	비율	계	장애의 정도가 심한 장애			장애의 정도가 심하지 않은 장애		
			소계	남성	여성	소계	남성	여성
합 계	100%	130,694	47,087	28,009	19,078	83,607	47,635	35,972
지체	38.4%	50,260	9,785	6,442	3,343	40,475	23,774	16,701
시각	9.1%	11,901	2,197	1,112	1,085	9,704	5,928	3,776
청각	21.8%	28,454	4,212	2,161	2,051	24,242	12,155	12,087
언어	0.9%	1,173	575	415	160	598	423	175
지적	8.4%	10,993	10,993	6,675	4,318	0	0	0
뇌병변	9.5%	12,367	6,956	3,813	3,143	5,411	3,425	1,986
자폐성	1.3%	1,685	1,685	1,398	287	0	0	0
정신	4.6%	6,014	5,962	3,053	2,909	52	33	19
신장	4.1%	5,322	3,913	2,374	1,539	1,409	813	596
심장	0.2%	228	152	96	56	76	59	17
호흡기	0.3%	403	383	308	75	20	14	6
간	0.6%	749	33	23	10	716	487	229
안면	0.1%	143	71	43	28	72	40	32
장루.요루	0.5%	671	56	42	14	615	356	259
뇌전증	0.2%	331	114	54	60	217	128	89

□ 구·군별 등록장애인 수

구분	계	중구	동구	서구	남구	북구	수성구	달서구	달성군	군위군
장애인수	130,694	4,084	20,624	11,837	9,621	22,435	18,005	28,537	12,960	2,591
비율	100%	3.1%	15.8%	9.0%	7.3%	17.2%	13.8%	21.9%	9.9%	2%

참고3 **[행안부] 지역사랑상품권 사용처 개편 법률자문 결과**

□ 현행법상 가맹점 등록 취소 가능, 경과 기간 부여 필요
※ 법무법인(유) 지평, 2023.4.3.

□ **(판단기준)** 현행법상 가맹점 등록 취소의 법적 성질은 **'수익적 행정행위의 철회'**로 **행정기본법 제19조**에 따라 **'사정변경으로 처분을 더 이상 존속시킬 필요가 없게 된 경우' 철회 가능**

○ 다만, 처분이 존속할 것으로 믿고 있던 상대방의 신뢰 보호 필요성이 있으므로, **당사자가 입게 될 불이익과 철회로 달성되는 공익을 비교·형량하여 철회의 적법성 판단**

□ **(판단결과)** ①영세·중소상공인 지원이라는 **정책 취지**, ②상당한 공적자금이 투입되는 **시혜적 제도**인 점, ③가맹점 등록 취소로 인한 **사업자의 손해가 크지 않고 신뢰 보호 필요성이 낮은 점** 등을 고려, **철회로 달성되는 공익이 당사자의 불이익보다 우월**하므로, **가맹점 등록 취소 가능**

○ 다만, 사업자가 가맹점 지위 상실에 대비할 수 있도록 **경과 기간**을 두는 등의 방법으로 **사익 침해를 최소화**할 필요가 있음
※ (부처의견) 행안부 지침 배포(2월) → 시행(5월) 사이에 경과 기간 부여함

< 판단근거 >

■ **(정책취지)** 지역사랑상품권은 **지역 내 소상공인의 소득 증대 및 지역경제 활성화**라는 **공익적 목적**을 달성하기 위한 제도

■ **(성격)** 국가와 지자체의 **상당한 예산이 투입된 시혜적 제도**로, **정책 운용상 행정청의 재량이 폭넓게 인정 → 정책 대상자 선정기준**이 객관적으로 불합리하다고 볼 **특별한 사정이 없는 한 행정청의 재량 존중**

■ **(기준의 합리성)** 소상공인기본법상 **소상공인의 분류기준**과 **제한 대상 가맹점의 비중**을 종합적으로 고려할 때, **'연 매출액 30억원' 기준은 입법 취지에 부합**
- '연 매출액 30억원 초과' 가맹점은 **전체 가맹점의 5% 미만**으로 **극히 일부**에 불과하며, 공적자금을 통한 재정지원을 요하는 **영세·중소상공인으로 보기도 곤란**

■ **(불이익)** 사업자가 입을 **손해가 크지 않고**, 가맹점 지위 존속에 대한 사업자의 **신뢰 보호 필요성이 낮음**
- 사업자의 불이익은 **거래 자체가 제한되는 것이 아니라 상품권 결제 제한에 불과**하며,
- 지역사랑상품권은 도입 초기부터 **정책적 목표와 경제상황의 변동 및 예산 범위에 따라 탄력적으로 제도를 운용할 수 있다는 점이 예측 가능**하였음

참고4 **대구로페이 업종별 이용현황**

□ BC카드 가맹점 152,059개 중 이용가맹점 70,463개

연번	구 분	BC카드 가맹점 이용 현황 (2023년)				BC카드가맹점수 (23.8현재, 2020~현재까지)	
		이용 가맹점		매출 30억 초과 가맹점			
		가맹점수	이용금액	가맹점수	이용금액	전체	매출30억이상
1	음식점	30,967	23,992	622	1,149	44,484	4,020
2	수퍼마켓	1,423	12,968	211	9,256	2,544	395
3	병의원	3,914	10,297	313	4,532	4,145	404
4	정육/농축수산	3,001	8,205	172	1,870	4,690	505
5	학원/교육	5,677	7,716	66	436	12,759	640
6	주유소/충전소	526	5,088	316	4,746	1,101	478
7	약국	1,426	4,366	99	1,104	1,877	261
8	편의점	2,329	2,779	259	442	2,645	367
9	농축협직영매장	137	2,414	111	2,338	457	220
10	의료	292	550	20	250	1,473	151
11	기타	20,771	10,241	741	1,636	75,884	4,858
계		70,463	88,616	2,930	27,759	152,059	12,299